

各都道府県(方面)公安委員会委員長
各 地 方 機 関 の 長 殿
各 都 道 府 県 警 察 の 長

警 察 庁 乙 生 発 第 2 号
平 成 1 2 年 1 月 2 5 日
警 察 庁 次 長

(参考送付先)

庁 内 各 局 部 課 長
各 附 属 機 関 の 長

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及び銃砲刀剣類所持等
取締法施行令の一部を改正する政令の施行について(依命通達)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及び銃砲刀剣類所持等取締
法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第8号)は、本年1月21日に公布され、
本年2月1日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨及び要点は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないように
されたい。

命により通達する。

記

1 改正の趣旨

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。
以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「風適法施行令」という。
)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「銃刀法施行令」
という。)の一部を改正するものである。

2 改正の要点

(1) 風適法施行令の一部改正(第1条関係)

ア 店舗型性風俗特殊営業を営む者等が行った場合に営業の停止を命ずることがで
きる重大な不正行為として、組織的犯罪処罰法第3条に規定する組織的に行う罪
のうち、常習賭博(第1項第1号に係る部分)及び賭博開帳図利(同項第2号に
係る部分)に当たる違法な行為を追加することとした。

なお、無店舗型性風俗特殊営業に関する重大な不正行為は、店舗型性風俗特殊
営業と同様のものを定めていることから、上記の行為は、無店舗型性風俗特殊
営業についても追加されることとなる。

イ 接客業務受託営業を営む者等が行った場合に営業の禁止を命ずることができ
る重大な不正行為として、組織的犯罪処罰法に規定する罪のうち、次に掲げるもの
を追加することとした。

(ア) 組織的犯罪処罰法第3条に規定する組織的に又は団体に不正権益を得させる
等の目的で行う罪のうち、強要(第1項第5号に係る部分)に当たる違法な行
為

(イ) 組織的犯罪処罰法第4条に規定する組織的に又は団体に不正権益を得させる等の目的で行う罪の未遂の罪のうち、強要（第3条第1項第5号に係る部分）に当たる違法な行為

なお、風俗営業者に係る欠格要件については、組織的犯罪処罰法附則第5条により措置済みである。

(2) 銃刀法施行令の一部改正（第2条関係）

猟銃の所持許可の欠格要件となる罪として、組織的犯罪処罰法に規定する罪のうち、次に掲げるものを追加することとした。

ア 組織的犯罪処罰法第3条に規定する組織的に又は団体に不正権益を得させる等の目的で行う罪のうち、殺人（第1項第3号に係る部分）、逮捕及び監禁（同項第4号に係る部分）、強要（同項第5号に係る部分）、身の代金目的略取等（同項第6号に係る部分）、威力業務妨害（同項第8号に係る部分）及び恐喝（同項第10号に係る部分）の罪

イ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する組織的に又は団体に不正権益を得させる等の目的で行う罪の未遂の罪のうち、殺人（第3条第1項第3号に係る部分）、強要（同項第5号に係る部分）、身の代金目的略取等（同項第6号（刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。）に係る部分）及び恐喝（組織的犯罪処罰法第3条第1項第10号に係る部分）の罪の未遂の罪

ウ 組織的犯罪処罰法第6条に規定する組織的に又は団体に不正権益を得させる等の目的で行う罪の予備の罪のうち、殺人（第1項第1号に係る部分）の罪の予備の罪